

Pflicht zur Aufnahme

Frankfurter Rundschau

Donnerstag 3. April 2014

Copyright 2014 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: BAD VILBEL, WETTERAU, MKK; S. R10

Length: 514 words

Highlight: Wetterau Gericht weist Eilanträge ab

Body

Von Andreas Groth

Das Verwaltungsgericht Gießen hat die Eilanträge der Gemeinden Ortenberg und Glauburg gegen den Bescheid des Wetteraukreises zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern abgewiesen. Das Gericht ordnete jedoch an, dass der Bescheid erst ab dem 5. Mai umzusetzen sei. Bis dahin müssen die Gemeinden keine Flüchtlinge aufnehmen. Der Landkreis hatte am 21. Januar Ortenberg 20 und Glauburg sieben Flüchtlinge zugeteilt. Dagegen hatten die Gemeinden beim Verwaltungsgericht geklagt. Sie bemängelten, die finanziellen Mittel, die ihnen der Kreis für die Flüchtlinge zur Verfügung stelle, deckten nicht alle Kosten ab.

In der Begründung des Gerichtes heißt es: "Die Zuweisung von Flüchtlingen in eine bestimmte kreisangehörige Kommune bedingt im Gegenzug die Verpflichtung der Gemeinde, diese Flüchtlinge aufzunehmen." Dabei vertritt das Gericht zwar auch die Auffassung, dass die zugewiesenen Finanzmittel für die Unterbringung der Flüchtlinge nicht ausreichen, jedoch dürfe man nicht alleine auf diesen Betrag abstellen. Die hessischen Gemeinden und Landkreise erfüllten bei den Weisungsangelegenheiten zahlreiche Aufgaben, ohne dass sie hierfür jeweils einen bestimmten kostendeckenden Betrag erhielten. Der Ausgleich erfolge stattdessen über den kommunalen Finanzausgleich.

Das Gericht sah durch die Zuweisung einer begrenzten Zahl von Flüchtlingen den Bestand der Gemeinden nicht gefährdet. Auch den Verteilungsmaßstab beanstandete es nicht: "Angesichts des Umstandes, dass mehr oder weniger alle Gemeinden finanziell notleidend sind, darf der Landkreis die Zuweisungsquote allein vom Einwohnerschlüssel abhängig machen."

Landrat Joachim Arnold (SPD) begrüßte den Gerichtsbeschluss: "Ich hoffe, dass die Diskussion um die Unterbringung von Flüchtlingen und die finanzielle Ausstattung der Kommunen jetzt in juristisch ruhiges, pragmatisches Fahrwasser führt." Der Kreis habe jahrelang auf die freiwillige Zusammenarbeit mit den Kommunen gehofft, überwiegend vergeblich. "Allein waren wir nicht mehr in der Lage, die stark anwachsenden Zahlen von schutzsuchenden Menschen zu bewältigen." Deshalb habe man seit Januar den Gemeinden der Größe entsprechend Flüchtlinge zugewiesen.

Gemeinden unter Druck

Pflicht zur Aufnahme

Die Bürgermeisterin von Ortenberg, Ulrike Pfeiffer-Pantring (SPD), betonte, man habe mit dem Eilantrag nicht verhindern wollen, dass überhaupt Flüchtlinge in die Stadt kämen. Und natürlich könne der Kreisausschuss entscheiden, wie viele Flüchtlinge einer Gemeinde zugeteilt würden. Doch könne er die Gemeinde nicht dazu verpflichten, als Sozialhilfeträger tätig zu sein, Immobilien anzumieten und auszustatten. "Wenn die Kommune es sich nicht leisten kann, darf man sie nicht dazu zwingen", so Pfeiffer-Pantring.

Ihr Glauburger Amtskollege Carsten Krätschmer (SPD) sagte der FR, seine Gemeinde bleibe bei den jetzigen finanziellen Zuweisungen durch den Kreis auf ungedeckten Kosten zwischen 3000 und 5000 Euro pro Flüchtling und Jahr sitzen. "Ich bin in finanzieller, organisatorischer und personeller Hinsicht nicht in der Lage, zusätzliche Aufgaben zu erfüllen."

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); BÜRGERMEISTER (78%);
GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); ÖFFENTLICHE FINANZEN (72%)

Geographic: HESSEN, DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: April 3, 2014

End of Document